



訴願決定書

案 號： 1103041070

要 旨： 因公寓大廈管理條例事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 11 月 01 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101876127 號

相關法條： 訴願法 第 1、2、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1103041070 號

訴願人 張○順

上列訴願人因公寓大廈管理條例事件，不服新北市政府工務局民國 110 年 8 月 10 日新北工寓字第 1101480692 號函，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」、第 3 條規定：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」，及第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：八、對於非行政處分或其他依法**不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」。
- 二、緣訴願人於民國（下同）110 年 8 月 5 日陳情本市○○區○○路○段 8 號（建○財經大樓）社區規約多處不符社會常理及違反公寓大廈管理條例規範情事，經本府工務局以 110 年 8 月 10 日新北工寓字第 1101480692 號函（下稱系爭號函）復訴願人，說明陳情函指摘事項所涉之法條規範並告知訴願人「依內政部營建署 96 年 8 月 8 日營署建管字第 0960041955 號函釋（略以）：『如因規約內容產生執行疑義，除得再召開區分所有權人會議作成決議外，如有爭議，係屬私權，宜循司法途徑解決。』」。訴願人不服，提起本件訴願。
- 三、卷查系爭號函乃本府工務局就訴願人陳情函內所指摘規約內容不合理、申請影印管理費每月收支明細表及公共費用、不予理會、管理委員會未公布收支明細表等節，所為之事實及法律上說明，其內容為單純的事實敘述或理由說明，對於訴願人之權利或義務並未發生得喪或變更之法律效果，係屬觀念通知，而非行政處分。且因規約內容產生執行疑義，除得再召開區分所有權人會議作成決議外，如有爭議，係屬私權爭執，亦非屬訴願救濟範圍內之事項。是訴願人等提起本件訴願，依首揭規定，程序顯有未合，自不應受理。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 林泳玲（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 李永裕
委員 陳佳瑤
委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 11 月 1 日